



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2015/202311_OV
Zaaknummer: 14.0354.53

BESLUIT

Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet.



1 Aanvraag en procedure

1. Op 24 februari 2014¹ heeft Essent Newco B.V. een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet. Uit deze aanvraag bleek dat Essent Newco B.V. is overgedragen aan Dalkia en PGGM en dat de naam Essent Newco B.V. is gewijzigd in Ennatuurlijk B.V.
2. Op 3 april 2014², heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) Ennatuurlijk B.V. (hierna: aanvrager) verzocht om het aanvraagformulier voor een vergunning in te dienen en de benodigde bescheiden binnen 6 weken na dagtekening van die brief te verstrekken.
3. Tijdens een gesprek met ACM op 20 mei 2014 heeft aanvrager om verlenging van deze termijn verzocht. Bij brief van 24 juni 2014³ is dit verzoek gehonoreerd en is aanvrager verzocht om de aanvullende informatie uiterlijk te verstrekken op 15 november 2014.
4. Op 14 november 2014 heeft aanvrager het aanvraagformulier voor een vergunning ingediend met de benodigde bescheiden.⁴
5. Op 23 december 2014, heeft ACM de ontvangst van de complete aanvraag per brief aan aanvrager bevestigd een aanvullende vragen gesteld.⁵
6. Op 29 januari 2015 heeft ACM per brief aanvullende gegevens van Ennatuurlijk ontvangen.⁶
7. Op 11 februari 2015 is de beslistermijn (met opschorting van de termijn gedurende de periode van 23 december 2014 tot en met 29 januari 2015) van 8 weken verstreken.
8. Op 4 april 2015 heeft Ennatuurlijk een brief aan ACM gezonden, waarin zij aangeeft dat de beslistermijn is verstreken en zij vraagt om bevestiging dat aan Ennatuurlijk op grond van artikel 4:20b Algemene Wet bestuursrecht van rechtswege een vergunning is verleend.

¹ Met kenmerk ACM: 2014100839

² Brief met kenmerk ACM: 2914291774

³ Brief met kenmerk ACM: 2014203636

⁴ Brief met kenmerk ACM: 2014103232

⁵ Brief met kenmerk ACM: 2014207270

⁶ Brief met kenmerk ACM 2015100206



2 Juridisch kader

Warmtewet en -regelgeving

9. In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven dat ten grondslag ligt aan dit besluit.
10. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers die warmte afnemen van een warmtenet en een aansluiting hebben van maximaal 100 kilowatt. Dit verbod geldt niet ten aanzien van een leverancier die warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk, per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules of de verhuurder of eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.
11. Op grond van artikel 10, eerste lid van de Warmtewet, verleent de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
12. De Minister zal met terugwerkende kracht aan ACM volmacht en machtiging verlenen tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 10, eerste lid van de Warmtewet. ACM is derhalve bevoegd tot het beoordelen en verlenen dan wel afwijzen van de vergunningaanvraag tot het leveren van warmte.⁷
13. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid Warmtewet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

Dienstenwet en regelgeving

14. In artikel 2, eerste lid, van de Dienstenwet is bepaald dat het bij of krachtens deze wet bepaalde van toepassing is op de eisen en vergunningsstelsel met betrekking tot de vrijheid van vestiging en het verkeer van diensten die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen.

⁷ Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 april 2013, nr. WJZ / 13052618, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de ACM (Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM)



15. Ingevolge artikel 2, tweede lid, geldt de Dienstenwet in ieder geval voor de eisen en vergunningstelsels die opgenomen zijn in een ministeriële regeling van de Minister van EZ. Hiermee wordt bedoeld de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.
16. In artikel 1 van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet is bepaald dat de Dienstenwet van toepassing is op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen eisen en vergunningstelsels. In de bijlage is artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet genoemd.
17. In artikel 28, eerste lid, van de Dienstenwet is bepaald dat paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is op het aanvragen van een vergunning, tenzij anders bij wettelijk voorschrift is bepaald.

Algemene wet bestuursrecht

18. In artikel 4:20a van de Awb is bepaald dat paragraaf 4.1.3.3. van toepassing is indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald..
19. In artikel 4:20b van de Awb is bepaald dat indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een beschikking is beslist, de gevraagde beschikking van rechtswege is gegeven. De verlening van rechtswege geldt als een beschikking, welke in werking treedt op de derde dag na afloop van de beslistermijn.
20. In artikel 4:13, eerste lid van de Awb is bepaald dat een beschikking dient te worden gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. In het tweede lid van artikel 4:13 Awb, is bepaald dat de in het eerste lid bedoelde redelijke termijn in ieder geval is verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een mededeling als bedoeld in artikel 4:14, derde lid heeft gedaan.
21. In artikel 4:14, derde lid, van de Awb is bepaald dat indien bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn een beschikking niet binnen 8 weken kan worden gegeven, het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mededeelt en daarbij een redelijke termijn noemt binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien



3 Besluit

22. Op grond van de 'Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet' is de Dienstenwet van toepassing op het vergunningstelsel voor de levering van warmte, zoals opgenomen in artikel 10 van de Warmtewet. Aangezien in artikel 28 van de Dienstenwet is bepaald dat het Lex Silencio Positivo beginsel, zoals bedoeld in paragraaf 4.1.3.3. Awb van toepassing is en de beslistermijn van acht weken op 11 februari 2015 is verstreken, is de vergunning voor de levering van warmte van rechtswege aan Ennatuurlijk verleend.
23. De vergunning is op 14 februari 2015 in werking getreden, zijnde de derde dag na afloop van de beslistermijn
24. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Ennatuurlijk B.V. onverwijld opgave doet aan de directeur van de Directie Energie van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, c, f en h van het Warmtebesluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
25. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Ennatuurlijk uiterlijk eind mei 2015 een openingsbalans met een accountantsverklaring overlegt.
26. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat de warmte bestemd voor ruimteverwarming wordt geleverd op een minimum temperatuur van 30 graden Celsius en een maximumtemperatuur van 90 graden Celsius en dat de warmte bestemd voor warm tapwater wordt geleverd op minimaal 70 graden Celsius en maximaal 90 graden Celsius.
27. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Ennatuurlijk jaarlijks binnen één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan de directeur van de Directie Energie toezendt.
28. Gewezen wordt op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 11, eerste lid, van de Warmtewet, de vergunning van Ennatuurlijk B.V. in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.



29. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. De openbare versie van het besluit zal tevens gepubliceerd worden op de website van ACM.

Den Haag,
Datum: 01 mei 2015

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

w.g.

F. E. Koel
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Minister van Economische Zaken verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.